鹿城区农村宅基地调剂办法

一、受理和审批机构：

镇政府、街道办事处

二、申请条件：

1、限同一村级集体经济组织内农村村民之间通过买卖、赠与等方式转移房产涉及的宅基地使用权调剂变更登记。

2、接受宅基地调剂的村民，调入后仍须符合一户一宅和我区宅基地面积标准；调出方村民须拥有两处及以上宅基地，且调出后拥有的宅基地面积不得低于我区标准；因直系亲属关系以赠与方式进行宅基地调剂的，调入方或其他直系亲属能保证调出方在宅基地调出后仍有居住场所。

3、宅基地调剂双方应签订协议，并经所在村级集体经济组织集体决议通过。

4、特殊情况的由属地街镇一事一议决定是否调剂，报区农业农村局备案。

三、申请材料：

宅基地调剂双方身份证、户口本、集体土地使用证、房屋所有权证或不动产权证、村级集体经济组织调剂证明、宅基地调剂协议书、现状房屋测绘资料。以上资料均需原件。详见附件 1-5

四、申请流程：

1、受理：宅基地调剂当事人双方向属地镇政府、街道办事处负责宅基地工作科室或窗口提交申请材料，并填写宅基地调剂申请表、宅基地调剂审批表。

2、初核：镇政府、街道办事处经办人审核资格条件：①审核调剂房屋是否纳入近期征收范围，若已纳入近期征收范围则无法调剂。②调入方和调出方是否符合申请条件。③土地证和房产证是否一致，如果不一致，需先办理不动产变更登记手续；若缺少相关产权证，需先办理确权颁证手续。④审核房屋现状是否与产权证一致，若存在房屋拆改建的，以合法拆改建审批手续作为调剂审批依据。无合法拆改建审批手续的，其违建部分应依法先行处置完毕后，再办理调剂手续。

3、公示：镇政府、街道办事处出具公示公告，并在调剂村级集体经济组织公告栏公示 15 日且拍照留档。

4、复审：镇政府、街道办事处科室负责人复审资格条件。

5、审批：镇政府、街道办事处分管领导出具审核意见并签字，予以批准，相关调剂资料整理归档并报区农业农村局备案。

6、登记：宅基地调剂双方当事人凭所有申请审批材料向不动产中心办理调剂变更登记手续。

附件 1

宅基地调剂申请表

类别：☐转让　☐赠与　☐其他_____　　单位面积：平方米

<table>
<tr><td rowspan="4">申请人情况</td><td>调出方</td><td colspan="2"></td><td>身份证号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="3"></td><td>联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>调入方</td><td colspan="2"></td><td>身份证号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="3"></td><td>联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">不动产权情况</td><td>土地坐落</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>地号</td><td colspan="2"></td><td>证号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">土地使用面积</td><td rowspan="2" colspan="2"></td><td rowspan="2">其中</td><td>独自使用面积</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>共用分摊面积</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建筑物类型</td><td colspan="2"></td><td>建筑面积</td><td></td><td>土地用途</td><td></td></tr>
<tr><td>提交材料</td><td colspan="7">1.土地证、房产证　　份（原件）；
2.身份证　　份（原件）；
3.户口簿　　份（原件）；
4.宅基地调剂协议书　　份（原件）；
5.村级集体经济组织证明　　份（原件）；</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

（调出方）　　（调入方）　　年　　月　　日

附件 2

宅基地调剂审批表

类别：☐转让　☐赠与　☐其他_____　　单位面积：平方米

<table>
<tr><td rowspan="3">调出方</td><td>姓　　名</td><td></td><td>身份证号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>联系地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">调入方</td><td>姓　　名</td><td></td><td>身份证号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>联系地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>土地座落</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>地号</td><td colspan="2"></td><td>证号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">土地使用面积</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">其中</td><td>独自使用面积</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>共用分摊面积</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>建筑物类型</td><td></td><td>建筑面积</td><td></td><td>土地用途</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

资格条件审核意见	经审查，该户（调入方）家庭人口数　人，其中有效人口数　人，拟申请宅基地调剂占地面积　㎡，建筑面积　㎡，符合“一户一宅”和面积限额标准。拟同意上报审批 经办人：　　年　　月　　日
复审意见	 科室负责人：　　年　　月　　日
审核批准意见	 （盖章） 负责人：　　年　　月　　日

附件 3

宅基地调剂证明

兹有我村级集体经济组织成员　　同志，年向我村级集体经济组织成员　　购买（转让、赠与）间　　层　　结构的房屋，座落于本村　　地方，其地上建筑物系　　年建造（或　　年拆建），宅基地面积约　　平方米，　　同志为无房户，我村级集体经济组织同意该宅基地作调剂使用。

特此证明！

村级集体经济组织（盖章）

年　　月　　日

附件 4

宅基地调剂协议书

调出方：　　（以下简称甲方)

调入方：　　（以下简称乙方）

双方均属鹿城区　　镇（街道）　　村（社）村民，乙方在本村无宅基地。经双方协商，甲方同意将其名下　间位于　　号，土地使用权面积　　平方米的宅基地调剂给乙方使用。双方达成协议如下：

一、甲乙同意将其名下一间位于　　号，土地使用权面积　　平方米的宅基地调剂给乙方使用。

二、甲方（甲方可通过公证委托办理人）应积极无条件协助乙方到登记部门办理该处不动产变更登记。

三、本宅基地调剂协议书经双方签字并经　　村级集体经济组织鉴证后生效，该协议书一式三份，甲乙双方各执一份，报审核部门一份。

甲方：　　乙方：

户内人员同意调剂：

鉴证单位：

鉴证人（签字）：

年　　月　　日

附件 5

宅基地调剂公示

温州市鹿城区_____镇（街道）对以下土地使用者的土地调剂情况予以公布，若对公布的内容有异议者，请于年　　月　　日前（公告 15 日），到温州市鹿城区_____镇（街道）反映，逾期没有提出异议的，将由属地镇政府、街道审批。

调入方	土地座落	面积	户口情况	权属性质	备注
备注					

联系电话：

地址：

镇政府、街道办事处

（盖章）